

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 791/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายคมกริช พินิจ กับพวก

จำเลย

นายกัญญา รุ่งเรือง จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 70,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297,83 ให้จำคุกคนละ 3 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ
17 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1 สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 6สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 790/2531 แล้ว

รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 790/2531 แล้ว

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>